المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٣

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الصوم

يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلالا [ج ٣ - ص ٣]

فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب [ج ٣ - ص ٤]

وعنه لا يجب [ج ٣ - ص ٥]

وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة [ج ٣ - ص ٦]

وإن رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم [ج ٣ - ص ٧]

ويقبل في هلال رمضان قول عدل ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان

[ج ٣ - ص ٨]

وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال افطروا وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا [ج ٣ - ص ٩]

ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه [ج ٣ - ص ١٠]

وإن وافق قبله لم يجزئه ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده [ج ٣ - ص ١١]

إذا قامت البيئة بالرؤية في أثناء النهار لزمته الامساك والقضاء وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك وعنه لا يلزمهم شيء

[ج ٣ - ص ١٢]

وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند أبي الخطاب عليه القضاء وإن ظهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الامساك روايتان [ج ٣ - ص ١٣]

ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم كل يوم مسكينا والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر وإن صاما أجزأهما [ج ٣ - ص ١٤]

ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ومن نوى الصوم في سفره قله الفطر [ج ٣ - ص ١٥]

وأن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر أثنائه فله الفطر وعنه لا يجوز والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا قضتنا واطعمتا لكل يوم مسكينا [ج ٣ - ص ١٦]

ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزءا منه صح صومه [ج ٣ - ص ١٧]

وإن نام جميع النهار صح صومه ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون

فصل ولا يصح صوم واجب

إلا أن ينويه من الليل [ج ٣ - ص ١٨]

معينا [ج ٣ - ص ١٩]

وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلك ولو نوى أن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه [ج ٣ - ص ٢٠]

ومن نوى الافطار أفطر ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي لا يجزئ بعد الزوال [ج ٣ - ص ٢١]

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ومن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه [ج ٣ - ص ٢٢]

أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء

[ج ٣ - ص ٢٣]

أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى أو كرر النظر فأنزل

[ج ٣ - ص ٢٤]

أو حجم أو احتجم [ج ٣ - ص ٢٥]

عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وإن كان مكرها أو ناسيا لم يفسد

[ج ٣ - ص ٢٦]

وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو قطر في إحليله أو فكر فأنزل

[ج ٣ - ص ٢٧]

أو ذرعه القيء أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه [ج ٣ - ص ٢٨]

لم يفسد صومه وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء

[ج ٣ - ص ٢٩]

فصل إذا جامع في نهار رمضان

في الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا

[ج ٣ - ص ٣٠]

وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان [ج ٣ - ص ٣١]

ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتين

[ج ٣ - ص ٣٢]

وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وإن جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان

[ج ٣ - ص ٣٣]

وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين وإن جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية نص عليه

[ج ٣ - ص ٣٤]

وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع ولو جامع وهو صيح ثم عرض أو جن أو سافر لم تسقط عنه [ج ٣ - ص ٣٥]

وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع لا كفارة عليه وعنه عليه الكفاره ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام [ج ٣ - ص ٣٦]

شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت عنه وعنه لا تسقط [ج ٣ - ص ٣٧]

وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه [ج ٣ - ص ٣٨]

باب ما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاء

يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه وأن يبلع النخامة وهل يفطر بهما على روايتين [ج ٣ - ص ٣٩]

ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزأه ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر [ج ٣ - ص ٤٠]

وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم [ج ٣ - ص ٤١]

فإن شتم استحب أن يقول إني صائم [ج ٣ - ص ٤٢]

فصل ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور

[ج ٣ - ص ٤٣]

وأن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء وان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم [ج ٣ - ص ٤٤]

ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب [ج ٣ - ص ٤٥]

فصل ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر

فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم وإن أخره لعذر فلا شيء عليه [ج ٣ - ص ٤٦]

وإن مات وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإن مات بعد ان أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان على وجهين [ج ٣ - ص ٤٧]

ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه

[ج ٣ - ص ٤٨]

وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين [ج ٣ - ص ٤٩]

باب صوم التطوع

وأفضله صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ويستحب صيام أيام البيض [ج ٣ - ص ٥٠]

وصوم الاثنين والخميس ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر [ج ٣ - ص ٥١]

وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة [ج ٣ - ص ٥٢]

كفارة سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة ويستحب صوم عشر ذي الحجة

[ج ٣ - ص ٥٣]

وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ويكره إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت [ج ٣ - ص ٥٤]

ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة [ج ٣ - ص ٥٥]

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم يجزئه عن فرض ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صومها عن فرض روايتان [ج ٣ - ص ٥٦]

ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولم يجب وإن أفسده فلا قضاء عليه [ج ٣ - ص ٥٧]

وتطلب ليلة القدر [ج ٣ - ص ٥٩]

في العشر الأخير من رمضان وليالي الوتر آكدها [ج ٣ - ص ٦٠]

وأرجاها ليلة سبع وعشرين ويدعو فيها بما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني [ج ٣ - ص ٦١]

كتاب الاعتكاف

هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة إلا أن بنذره فيجب

[ج ٣ - ص ٦٣]

ويصح بغير صوم وعنه لا يصح [ج ٣ - ص ٦٤]

فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا في بعض يوم ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ولا من العبد بغير إذن سيده فإن شرعا فيه بغير إذن [ج ٣ - ص ٦٥]

فلهما تحليلهما وإن كان فلهما بإذن تحليلهما إن كان تطوعا وإلا فلا

[ج ٣ - ص ٦٦]

وللمكاتب ان يعتكف ويحج بغير إذن ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد [ج ٣ - ص ٦٧]

إلا مسجد بيتها والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله

[ج ٣ - ص ٦٨]

ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة [ج ٣ - ص ٦٩]

وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى فإذا نذره في الأفضل لم يجزئه في غيره وإن نذره في غيره فله فعله فيه [ج ٣ - ص ٧٠]

وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه [ج ٣ - ص ٧١]

وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عنه القاضي وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار [ج ٣ - ص ٧٢]

فصل ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه

كحاجة الإنسان [ج ٣ - ص ٧٣]

والطهارة والجمعة [ج ٣ - ص ٧٤]

والنفير المتعين والشهادة الواجبة والخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس وعدة الوفاة [ج ٣ - ص ٧٥]

ونحوه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز

[ج ٣ - ص ٧٦]

وعنه له ذلك من غير شرط وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج والدخول إلى مسجد آخر يتم إعتكافه فيه فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه [ج ٣ - ص ٧٧]

وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان

[ج ٣ - ص ٧٨]

وإن خرج لما له منه بد في المتتبع لزمه استئنافه وإن فعله في متعين فعليه كفارة وفي الاستئناف وجهان وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه [ج ٣ - ص ٧٩]

ولا كفارة عليه إلا لترك نذره فقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة ظهار وإن باشر دون الفرج فانزل فسد اعتكافه وإلا فلا

[ج ٣ - ص ٨٠]

ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب مالا يعنيه ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند أبي الخطاب إذا قصد به الطاعة [ج ٣ - ص ٨١]

كتاب المناسك

يجب الحج والعمرة [ج ٣ - ص ٨٣]

في العمر مرة واحدة [ج ٣ - ص ٨٤]

بخمسة شروط الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما والبلوغ والحرية فلا يجب على صبي ولا عبد ولا يصح منهما ولا يجزئهما [ج ٣ - ص ٨٥]

إلا ان يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما [ج ٣ - ص ٨٦]

ويحرم الصبي المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله [ج ٣ - ص ٨٧]

ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي وعنه في مال الصبي [ج ٣ - ص ٨٨]

وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها فإن فعل فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر وإن أحرما بإذنه لم يجز تحليلهما [ج ٣ - ص ٨٩]

وليس للزوج منع إمرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به

[ج ٣ - ص ٩٠]

فصل

الشرط الخامس الاستطاعة وهو أن يملك زادا وراحلة [ج ٣ - ص ٩١]

صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله [ج ٣ - ص ٩٢]

أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤنتة ومؤنة عياله على الدوام [ج ٣ - ص ٩٣]

ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور [ج ٣ - ص ٩٤]

فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر [ج ٣ - ص ٩٥]

من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا [ج ٣ - ص ٩٦]

لا كفارة فيه ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب وقال ابن حامد إن كانت الحفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها [ج ٣ - ص ٩٧]

ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ [ج ٣ - ص ٩٨]

فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها

[ج ٣ - ص ٩٩]

وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح

[ج ٣ - ص ١٠٠]

إذا كان بالغا عاقلا [ج ٣ - ص ١٠١]

وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن

[ج ٣ - ص ١٠٢]

يحج عن غيره ولا نذر ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام وعنه يقع ما نواه [ج ٣ - ص ١٠٣]

وهل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين [ج ٣ - ص ١٠٤]

باب المواقيت

وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والغرب من الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق

[ج ٣ - ص ١٠٧]

وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل [ج ٣ - ص ١٠٨]

ولو أرادوا الحج فمن مكة [ج ٣ - ص ١٠٩]

ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام [ج ٣ - ص ١١٠]

إلا لقتال مباح أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه [ج ٣ - ص ١١١]

ومن جاوزه مريدا للنسك رجع فأحرم منه فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع إلى الميقات والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته [ج ٣ - ص ١١٢]

ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم [ج ٣ - ص ١١٣]

وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة [ج ٣ - ص ١١٤]

باب الإحرام

يستحب لمن اراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء [ج ٣ - ص ١١٦]

ويتجرد عن المخيط ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية [ج ٣ - ص ١١٧]

ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني [ج ٣ - ص ١١٨]

وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وافضلها التمتع [ج ٣ - ص ١١٩]

ثم الإفراد [ج ٣ - ص ١٢٠]

وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع [ج ٣ - ص ١٢١]

وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحجج من مكة أو من قريب منها في عامه [ج ٣ - ص ١٢٢]

والإفراد أن يحرم بالحج منفردا والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها [ج ٣ - ص ١٢٣]

ويجب على المتمتع والقارن دم نسك [ج ٣ - ص ١٢٤]

إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر [ج ٣ - ص ١٢٥]

ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك [ج ٣ - ص ١٢٧]

إلا ان يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل [ج ٣ - ص ١٢٨]

والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة وإن أحرم مطلقا صح [ج ٣ - ص ١٢٩]

وله صرفه إلى ما شاء وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد باحداهما [ج ٣ - ص ١٣٠]

وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي له صرفه إلى ما شاء وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه وقال أبو الخطاب له صرفه إلى أيهم شاء [ج ٣ - ص ١٣١]

وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك [ج ٣ - ص ١٣٢]

والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها [ج ٣ - ص ١٣٣]

والإكثار منها والدعاء بعدها ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها [ج ٣ - ص ١٣٤]

باب محظورات الإحرام

وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم

[ج ٣ - ص ١٣٦]

وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه

[ج ٣ - ص ١٣٧]

وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه وقطع الشعر ونتفه كحلقه وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه [ج ٣ - ص ١٣٨]

أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه

فصل الثالث تغطية الرأس

[ج ٣ - ص ١٣٩]

فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عصبه أو طينه بطين أو حناء أو غيره فعليه الفدية وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان وإن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا [ج ٣ - ص ١٤٠]

أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه وفي تغطية الوجه روايتان

فصل الرابع لبس المخيط والخفين

[ج ٣ - ص ١٤١]

إلا أن لا يجد أزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما [ج ٣ - ص ١٤٢]

ولا فدية عليه ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره [ج ٣ - ص ١٤٣]

إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد [ج ٣ - ص ١٤٤]

وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية وقال الخرقي لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كمية ويتقلد بالسيف عند الضرورة

فصل الخامس الطيب

[ج ٣ - ص ١٤٥]

فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه وشم الأدهان المطيبة والأدهان بها وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه وله شم العود [ج ٣ - ص ١٤٦]

والفواكه والشيح والخزامي وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والأدهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان

[ج ٣ - ص ١٤٧]

وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا

فصل السادس قتل صيد البر

[ج ٣ - ص ١٤٨]

المائدة 98 واصطياده لقوله تعالى ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ﴾ المائدة 100 وهو أي الصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء ما كان وحشيا لأن ما ليس بوحشي لا يحرم كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج إجماعا والإعتبار في ذلك الأصل فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء وعكسه لو توحش الأهلي لم يجب ونص عليه في بقرة صارت وحشية لأن الأصل فيها الإنسية وحمام وبط وحشي مأكولا لأن ماليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير يباح قتله لقوله عليه السلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور متفق عليه ويقاس عليه مالم يقم دليل على تحريم قتله فأما ما اختلف فيه كالثعلب والسنور الوحشي والهدهد والصرد ففيه روايتان والأشهر أنه يجب في الثعلب واختار القاضي أنه لا شيء في السنور الوحشي لأنه سبع والصحيح أنه لا شي في الأهلي لأنه ليس وحشي ولا مأكول وقال بعض أصحابنا يفدي أم حبين بجدي وهي دابة منتفخة البطن وهذا خلاف القياس لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل حكي أن رجلا قال كل مادب ودرج إلا أم حبين أو متولدا منه ومن غيره كالمتولد من الوحشي والأهلي والمتولد من الماكول وغيره كالسمع ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا التحريم في أكله

وقيل لا يجب فيما تولد من ماكول وغيره قدمه في الرعاية لأن الله إنما حرم صيد البر وهذا يحرم أكله فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا

منه فعليه جزاؤه [ج ٣ - ص ١٤٩]

ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه [ج ٣ - ص ١٥٠]

أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا إلا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بينهما [ج ٣ - ص ١٥١]

ويحرم عليه الأكل من ذلك كله واكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك [ج ٣ - ص ١٥٢]

وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته ولا يملك الصيد بغير الإرث [ج ٣ - ص ١٥٣]

وقيل لا يملكه به أيضا وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة وقال أبو الخطاب له اكله وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون الحكمية [ج ٣ - ص ١٥٤]

وإن لم يفعل فتلف فعليه ضمانه وإن ارسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه [ج ٣ - ص ١٥٥]

لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما ولا تاثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل [ج ٣ - ص ١٥٦]

إلا القمل في رواية وأي شيء تصدق به كان خيرا منه ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم [ج ٣ - ص ١٥٧]

روايتان ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد ومن اضطر إلى اكل الصيد أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفدية

[ج ٣ - ص ١٥٨]

فصل السابع عقد النكاح لا يصح منه

[ج ٣ - ص ١٥٩]

وفي الرجعة روايتان ولا فدية عليه في شيء منهما

فصل

الثامن الجماع في الفرج [ج ٣ - ص ١٦١]

قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا وعليهما المضي في فاسده [ج ٣ - ص ١٦٢]

والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن كانت مكرهة فعلى الزوج [ج ٣ - ص ١٦٣]

ويتفرقان من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا وهل هو واجب أو مستحب على وجهين وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه

[ج ٣ - ص ١٦٤]

ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف [ج ٣ - ص ١٦٥]

وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على روايتين [ج ٣ - ص ١٦٦]

فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة

فإن فعل فأنزل فعليه بدنة وهل يفسد نسكه على روايتين وإن لم ينزل لم يفسد [ج ٣ - ص ١٦٧]

فصل والمرأة إحرامها في وجهها

ويحرم عليها ما يحرم على الرجل [ج ٣ - ص ١٦٨]

إلا في اللباس وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ونحوه ولا تكتحل بالأثمد [ج ٣ - ص ١٦٩]

ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء [ج ٣ - ص ١٧٠]

والنظر في المرآة لهما جميعا [ج ٣ - ص ١٧١]

باب الفدية

وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان أحدهما يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الظافر وتغطية الرأس واللبس والطيب [ج ٣ - ص ١٧٢]

وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو يقومه بدراهم فيشتري بها طعاما [ج ٣ - ص ١٧٣]

فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام [ج ٣ - ص ١٧٤]

وعنه إن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجده لزمه الإطعام فإن لم يجده صام

فصل الضرب الثاني على الترتيب

وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة [ج ٣ - ص ١٧٥]

وسبعة إذا رجع إلى اهله فإن صامها قبل ذلك أجزأ وإن لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه [ج ٣ - ص ١٧٦]

وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم وقال أبو الخطاب إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر على روايتين قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام [ج ٣ - ص ١٧٧]

ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايتين النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجده صام عشرة أيام ثم حل [ج ٣ - ص ١٧٨]

الثالث فدية الوطء يجب به بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة به وقال القاضي إن لم يجد البدنة أخرج بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم فغن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وظاهر كلام الخرقي أنه مخير بين هذه الخمسة فبأيها كفر أجزأه [ج ٣ - ص ١٧٩]

ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها [ج ٣ - ص ١٨٠]

وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها

فصل

الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج

[ج ٣ - ص ١٨١]

وما عداه فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم وهل هو بدنة أو شاة على روايتين وإن فدى بذلك فعليه شاة

[ج ٣ - ص ١٨٢]

وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه

فصل

ومن كرر محظورا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أوطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة [ج ٣ - ص ١٨٣]

وإن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد [ج ٣ - ص ١٨٤]

وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة إلا في العمد [ج ٣ - ص ١٨٥]

ويتخرج في الحلق مثله وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارة [ج ٣ - ص ١٨٦]

ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيب وإن أحرم وعليه قميص خلفه ولم يشقه [ج ٣ - ص ١٨٧]

فإن استدام لبسه فعليه الفدية وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء هاج ريح الطيب منه فعليه الفدية [ج ٣ - ص ١٨٨]

فصل

وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث

[ج ٣ - ص ١٨٩]

وجد سببها ودم الاحصار يخرجه حيث أحصر وأما الصيام فيجزئه بكل مكان [ج ٣ - ص ١٩٠]

وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة [ج ٣ - ص ١٩١]

باب جزاء الصيد

وهو ضربان أحدهما ماله مثل من النعم فيجب فيه مثله وهو نوعان أحدهما قضت يه الصحابة ففيه ما قضت [ج ٣ - ص ١٩٢]

ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة وفي الضبع كبش [ج ٣ - ص ١٩٣]

وفي الغزال والثعلب عنز وفي الوبر والضب جدي وفي اليروع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة

[ج ٣ - ص ١٩٤]

وقال الكسائي كل مطوق حمام

النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما [ج ٣ - ص ١٩٥]

ويجب في كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب مثله إلا الماخض تفدي بقيمة مثلها وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها

[ج ٣ - ص ١٩٦]

ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى وفداء الذكر بالأنثى وفي فدائها به وجهان

فصل

الضرب الثاني ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته إلا ما كان نا أكبر من الحمام فهل تجب فيه قيمته أو شاة على وجهين وإن اتلف جزءا من صيد [ج ٣ - ص ١٩٧]

فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه [ج ٣ - ص ١٩٨]

وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه وقيل عليه قيمة الريش وكلما قتل صيدا حكم عليه وإن اشترك جماعة في [ج ٣ - ص ١٩٩]

قتل صيد فعليهم جزاء واحد وعنه على كل واحد جزاء وعنه إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة

[ج ٣ - ص ٢٠٠]

باب صيد الحرم ونباته

وهو حرام على الحلال والمحرم فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله [ج ٣ - ص ٢٠١]

وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل أو أمسك طائرا فيه فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين [ج ٣ - ص ٢٠٢]

وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه

فصل

ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه إلا اليابس [ج ٣ - ص ٢٠٣]

والإذخر وما زرعه الآدمي وفي جواز الرعي وجهان [ج ٣ - ص ٢٠٤]

ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين [ج ٣ - ص ٢٠٥]

ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين [ج ٣ - ص ٢٠٦]

فصل

ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة [ج ٣ - ص ٢٠٧]

ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزائه سلب القاتل لمن أخذه [ج ٣ - ص ٢٠٨]

وحد حرمها ما بين ثور إلى عير وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى [ج ٣ - ص ٢٠٩]

باب ذكر دخول مكة

يستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه [ج ٣ - ص ٢١١]

وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة برا وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد الله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته [ج ٣ - ص ٢١٢]

ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر [ج ٣ - ص ٢١٣]

ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه ثم يستلمه ويقبله وإن شاء استلمه وقبل يده وإن شاء أشار إليه [ج ٣ - ص ٢١٤]

ويقول باسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك كلما استلمه ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره

[ج ٣ - ص ٢١٥]

فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها وهو إسراع المشي مع تقارب الخطأ ولا يثب وثبا

[ج ٣ - ص ٢١٦]

ويمشي أربعا وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا الله والله أكبر وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي سائر الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم [ج ٣ - ص ٢١٧]

ويدعو بما أحب وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر [ج ٣ - ص ٢١٨]

ولا يجزئ عن الحامل [ج ٣ - ص ٢١٩]

وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزئه [ج ٣ - ص ٢٢٠]

وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزئه وعنه يجزئه ويجبره بدم

[ج ٣ - ص ٢٢١]

وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى [ج ٣ - ص ٢٢٢]

ويتخرج أن الموالاة سنة ثم يصلي ركعتين والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد [ج ٣ - ص ٢٢٣]

ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ماهدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

[ج ٣ - ص ٢٢٤]

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يلبي ويدعو بما احب ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا ثم نزل فيمشي في موضع مشية ويسعى في موضع سعيه يفعل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية [ج ٣ - ص ٢٢٥]

يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ويستحب أن يسعى طاهرا مسترا متواليا وعنه أن ذلك من شرائطه

[ج ٣ - ص ٢٢٦]

والمرأة لا ترقاه ولا ترمل وإذا فرغ من السعي فإن كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا دخل البيت [ج ٣ - ص ٢٢٧]

باب صفة الحج

يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام

بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة من مكة ومن حيث أحرم جاز [ج ٣ - ص ٢٢٩]

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر ويبيت بها فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وأقام بنمرة حتى تزول الشمس ثم يخطب الإمام خطبة يعلمه فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ثم يزل فيصلي به الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين [ج ٣ - ص ٢٣٠]

ثم يروح إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وهو من الجبل المشرف على عرنة من الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا [ج ٣ - ص ٢٣١]

وقيل الراجل أفضل ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير [ج ٣ - ص ٢٣٢]

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر

[ج ٣ - ص ٢٣٣]

فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة وهو مسلم بالغ عاقل فقد تم حجه ومن فاته ذلك فاته الحج ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم [ج ٣ - ص ٢٣٤]

وإن وافاها ليلا فوقف بها فلا دم عليه ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال [ج ٣ - ص ٢٣٥]

فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه ومن فائته الصلاة مع الإمام بمزدلفة أو بعرفة جمع وحده ثم يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم وإن دفع بعده فلا شيء عليه فإن وافاه بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم [ج ٣ - ص ٢٣٦]

وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر فإذا أصبح صلى الصبح بغلس ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده أو يحمد الله ويكبر ويدعوا فيقول اللهم كما وقفتنا فيها وأريتنا إياها فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إلى أن يسفر ثم يدفع قبيل طلوع الشمس [ج ٣ - ص ٢٣٧]

فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز ويكون أكبر من الحمص ودون البندق وعدده سبعون حصاة [ج ٣ - ص ٢٣٨]

فإذا وصل إلى منى وحدها من وادي محسر إلى العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه [ج ٣ - ص ٢٣٩]

ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع إبتداء الرمي فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى [ج ٣ - ص ٢٤٠]

أو حجر رمي به مرة لم يجزئه ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه ثم ينحر هديا إن كان معه [ج ٣ - ص ٢٤١]

ويحلق أو يقصر من جميع شعره وعنه يجزئه بعضه كالمسح [ج ٣ - ص ٢٤٢]

والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء

[ج ٣ - ص ٢٤٣]

وعنه إلا الوطء في الفرج والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم على روايتين [ج ٣ - ص ٢٤٤]

وعنه أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده

[ج ٣ - ص ٢٤٥]

فإن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن فعله عالما فهل يلزمه دم على روايتين ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي [ج ٣ - ص ٢٤٦]

ثم يفيض إلى مكة ويطوف للزيارة ويعينه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج [ج ٣ - ص ٢٤٧]

وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو لم يكن سعى مع طواف القدوم [ج ٣ - ص ٢٤٨]

وإن كان قد سعى لم يسع ثم قد حل له كل شيء ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه [ج ٣ - ص ٢٤٩]

ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

فصل

ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها [ج ٣ - ص ٢٥٠]

والترتيب شرط في الرمي وفي عدد الحصى روايتان إحداهما سبع والأخرى يجزئه خمس [ج ٣ - ص ٢٥١]

فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية فإن لم يعلم من أي الجمرات تركها بنى على اليقين وإن اخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى من لياليها فعليه دم وفي حصاة أو ليلة واحدة ما في حلق شعرة

[ج ٣ - ص ٢٥٢]

وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية [ج ٣ - ص ٢٥٣]

ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد

[ج ٣ - ص ٢٥٤]

فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره فإن ودع ثم اشتغل في تجارة أو أقام اعاد الوداع [ج ٣ - ص ٢٥٥]

ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع فإن خرج قبل الوداع رجع إليه فإن لم يمكنه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهما [ج ٣ - ص ٢٥٦]

فصل

وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب [ج ٣ - ص ٢٥٧]

فقال اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك لي بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد علي رضى وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وأجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما احب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المرأة إذا كانت حائضا لم تدخل المسجد ووقفت عند بابه ودعت وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

[ج ٣ - ص ٢٥٨]

وزيارة قبر صاحبيه رضي الله عنهما

فصل في صفة العمرة

من كان في الحرم خرج إلى الحل فاحرم منه والأفضل ان يحرم من التنعيم [ج ٣ - ص ٢٦٠]

فإن احرم بها من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر وقد حل وهل يحل قبل الحلق والتقصير على روايتين

[ج ٣ - ص ٢٦١]

وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين

فصل

أركان الحج الوقوف بعرفة [ج ٣ - ص ٢٦٢]

وطواف الزيارة وعنه أنها أربعة الوقوف والإحرام والطواف والسعي وعنه أنها ثلاثة وأن السعي سنة واختار القاضي أنه واجب وليس بركن

[ج ٣ - ص ٢٦٣]

وواجباته سبعة الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت بمنى والرمي والحلاق وطواف الوداع وما عدا هذا سنن [ج ٣ - ص ٢٦٤]

وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه [ج ٣ - ص ٢٦٥]

باب الفوات والإحصار

ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بطواف وسعي وعنه ينقلب إحرامه لعمرة [ج ٣ - ص ٢٦٧]

ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا وعنه عليه القضاء وهل يلزمه هدي على روايتين إحداهما عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء

[ج ٣ - ص ٢٦٨]

وإلا ذبحه في عامه وإن أخطا الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم

[ج ٣ - ص ٢٦٩]

وإن أخطا بعضهم فقد فاته الحج ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديا في موضعه وحل [ج ٣ - ص ٢٧٠]

فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان [ج ٣ - ص ٢٧٢]

فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل وإن فاته الحج تحلل بعمرة ويحتمل أنه يجوز له التحلل [ج ٣ - ص ٢٧٣]

كمن حصره العدو ومن شرط في إبتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه [ج ٣ - ص ٢٧٤]

باب الهدي والأضاحي

والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء

[ج ٣ - ص ٢٧٦]

ولا يجزئ إلا الجذع من الضان وهو ما له ستة اشهر والثني مما سواه وثني الأبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة

[ج ٣ - ص ٢٧٧]

وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ولا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها

[ج ٣ - ص ٢٧٨]

والعرجاء البين ظلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم والمريضة البين مرضها والعضباء [ج ٣ - ص ٢٧٩]

وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال أبو حامد

لا تجزئ الجماء والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وتذبح البقر [ج ٣ - ص ٢٨١]

والغنم ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم [ج ٣ - ص ٢٨٢]

فإن ذبحها بيده كان أفضل فإن لم لم يفعل استحب له أن يشهدها ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها [ج ٣ - ص ٢٨٣]

إلى آخر يومين من أيام التشريق [ج ٣ - ص ٢٨٤]

ولا تجزئ في ليلتهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو إشعاره مع النية [ج ٣ - ص ٢٨٥]

والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها [ج ٣ - ص ٢٨٦]

إلا أن يبد لها بخير منها وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضا وله ركوبها

[ج ٣ - ص ٢٨٧]

عند الحاجة ما لم يضربها فإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إن كان أنفع لها

[ج ٣ - ص ٢٨٨]

ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه [ج ٣ - ص ٢٨٩]

وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها وإن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها [ج ٣ - ص ٢٩٠]

فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري به شاة أو سبع بدنة فإن لم يبلغ اشترى به لحما وتصدق به أو يتصدق بالفضل فإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته [ج ٣ - ص ٢٩١]

وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فإن عليه بدلها [ج ٣ - ص ٢٩٢]

وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب على روايتين وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها [ج ٣ - ص ٢٩٣]

فصل

سوق الهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم ولا يجب ذلك ويسن إشعار البدنة وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها [ج ٣ - ص ٢٩٤]

ويقلد الغنم النعل وآذان القرب والعرى وإن نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة وإن نذر بدنه أجزأته بقرة فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان و غيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم [ج ٣ - ص ٢٩٥]

إلا أن يعينه بموضع سواه ويستحب أن ياكل من هديه ولا ياكل من واجب إلا من دم المتعة والقران [ج ٣ - ص ٢٩٦]

فصل

والأضحية سنة مؤكدة [ج ٣ - ص ٢٩٧]

ولا تجب إلا بالنذر وذبحها هي والعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها فإن أكل [ج ٣ - ص ٢٩٨]

أكثر جاز وإن أكلها كلها ضمن اقل ما يجزئ الصدقة منها ومن اراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا وهل ذلك حرام على وجهين [ج ٣ - ص ٢٩٩]

فصل

والعقيقة سنة مؤكدة [ج ٣ - ص ٣٠٠]

والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة يوم سابعه ويحلق رأسه [ج ٣ - ص ٣٠١]

ويتصدق بوزنه فضة [ج ٣ - ص ٣٠٢]

فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي أحد وعشرين [ج ٣ - ص ٣٠٤]

وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وحكمها حكم الأضحية [ج ٣ - ص ٣٠٥]

ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب

[ج ٣ - ص ٣٠٦]

كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية [ج ٣ - ص ٣٠٧]

ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع وهو الصحيح الواجد لزاده

[ج ٣ - ص ٣٠٨]

وما يحمله إذا كان بعيدا وأقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه [ج ٣ - ص ٣٠٩]

وأفضل ما يتطوع به الجهاد [ج ٣ - ص ٣١٠]

وغزو البحر أفضل من غزو البر ويغزو مع كل بر وفاجر [ج ٣ - ص ٣١١]

ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون يوما وهو لزوم الثغر للجهاد ولا يستحب نقل أهله إليه وقال [ج ٣ - ص ٣١٢]

رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب [ج ٣ - ص ٣١٣]

وتستحب لمن قدر عليه [ج ٣ - ص ٣١٤]

ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له ولا من أحد أبويه مسلم

[ج ٣ - ص ٣١٥]

إلا بإذن غريمه وأبيه إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم [ج ٣ - ص ٣١٦]

إلا متحرفين إلى القتال أو متحيزين إلى فئة وإن زاد الكفار فلهم الفرار إلا أن يغلب على ظنهم الظفر [ج ٣ - ص ٣١٧]

وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه وإن شكوا فعلوا ما شاؤوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء وعنه يلزمهم المقام

[ج ٣ - ص ٣١٨]

فصل

ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم وهدم حصونهم ولا يجوز إحراق نحل ولا تفريقه ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه [ج ٣ - ص ٣١٩]

وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان إحداهما يجوز إن لم يضر بالمسلمين والأخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم [ج ٣ - ص ٣٢١]

وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى [ج ٣ - ص ٣٢٢]

إلا أن يقاتلوا فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار

[ج ٣ - ص ٣٢٣]

ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من الميسر معه ولا يمكنه إكراهه [ج ٣ - ص ٣٢٤]

ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن [ج ٣ - ص ٣٢٥]

والفداء بمسلم أو مال وعنه لا يجوز بمال [ج ٣ - ص ٣٢٦]

إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين [ج ٣ - ص ٣٢٧]

فإن أسلموا رقوا في الحال ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم [ج ٣ - ص ٣٢٨]

وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين وإن سبيت المراة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين على روايتين [ج ٣ - ص ٣٢٩]

ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ في إحدى الروايتين

[ج ٣ - ص ٣٣٠]

وإذا حضر الإمام حصنا لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيه فإن أسلموا أو من أسلم منهم احرز دمه وماله واولاده الصغار وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه [ج ٣ - ص ٣٣١]

وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان حرا مسلما بالغا عاقلا من اهل الاجتهاد ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء

[ج ٣ - ص ٣٣٢]

فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم وفي استرقاقهم وجهان [ج ٣ - ص ٣٣٣]

باب ما يلزم الإمام والجيش

يلزم الإمام عند مسير الجيش تعاهد الخيل والرجال فما لا يصلح للحرب يمنعه من الدخول ويمنع المخذل والمرجف [ج ٣ - ص ٣٣٥]

والنساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه [ج ٣ - ص ٣٣٦]

ويرفق بهم في المسير ويعد لهم الزاد ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر ويعرف عليهم العرفاء [ج ٣ - ص ٣٣٧]

ويعقد لهم الألوية ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم المنازل ويتبع مكامنها فيحفظها ويبث العيون على العدو حتى لا يخفى عليه أمرهم [ج ٣ - ص ٣٣٨]

ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل ويشاور ذوي الرأي ويصف جيشه ويجعل في كل جنبة كفؤا ولا يميل مع قريبه وذي مذهبه على غيره [ج ٣ - ص ٣٣٩]

ويجوز له أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء ويجب ان يكون معلوما إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز أن يكون مجهولا فإن جعل له جارية منهم فإن ماتت قبل الفتح فلا شيء له وإن أسلمت قبل الفتح فله قيمتها وإن أسلمت بعد الفتح أو قبله سلمت إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها

[ج ٣ - ص ٣٤٠]

فإن أبى إلا الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده [ج ٣ - ص ٣٤١]

وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي بين السرية والجيش معا

فصل

ويلزم الجيش طاعة الأمير [ج ٣ - ص ٣٤٢]

والنصح له والصبر معه ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه [ج ٣ - ص ٣٤٣]

فإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه [ج ٣ - ص ٣٤٤]

وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس

[ج ٣ - ص ٣٤٥]

إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه في قتله

[ج ٣ - ص ٣٤٦]

وعنه لا يستحق إلا من شرط له فإن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاطع وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة وقال القاضي هو لهما وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة وقال القاضي هو لمن أسره وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة [ج ٣ - ص ٣٤٧]

وقيل هو للقاتل والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها وعنه ان الدابة ليست من السلب [ج ٣ - ص ٣٤٨]

ونفقته وخيمته ورحله غنيمة

فصل

ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه

فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم في ء وعنه هي لهم بعد الخمس وعنه هي لهم لا خمس فيها ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن [ج ٣ - ص ٣٥٠]

وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم [ج ٣ - ص ٣٥١]

وإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله اكله في إحدى الروايتين ومن أخذ سلاحا فله ان يقاتل به حتى تنقضي الحرب ثم يرده وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين

[ج ٣ - ص ٣٥٢]

باب قسمة الغنائم

الغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به [ج ٣ - ص ٣٥٤]

وإن ادركه مقسوما فهو أحق به بثمنه وعنه لا حق له فيه وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه وإن أخذ بغير عوض

[ج ٣ - ص ٣٥٥]

فهو احق به بغير شيء ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها [ج ٣ - ص ٣٥٦]

وما اخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب [ج ٣ - ص ٣٥٨]

ويجوز قسمها فيها وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال [ج ٣ - ص ٣٦٠]

فأما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف العجيف فلا حق له وإذا لحق مدد أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم وإن جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم

[ج ٣ - ص ٣٦١]

وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها ثم اخرج أجرة الذين جمعوا الغنيمة وحملوها وحفظوها ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء

[ج ٣ - ص ٣٦٢]

وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا

[ج ٣ - ص ٣٦٣]

للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من المسلمين [ج ٣ - ص ٣٦٤]

ثم يعطي النفل بعد ذلك ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء

[ج ٣ - ص ٣٦٥]

والصبيان وفي الكافر روايتان إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل ولا للفارس سهم فارس فإن تغير حالهم قبل تقضى الحرب أسهم لهم وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ للعبد [ج ٣ - ص ٣٦٦]

ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا فيكون له سهم وعنه له سهمان كالعربي [ج ٣ - ص ٣٦٧]

ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لغير الخيل وقال الخرقي من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان [ج ٣ - ص ٣٦٨]

ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس وإن دخل فارسا فنفق فرسه أو شرد حتى تقضي الحرب فله سهم راجل ومن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه [ج ٣ - ص ٣٦٩]

وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ويجوز في الأخرى ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة [ج ٣ - ص ٣٧٠]

ومن مات بعد إنقضاء الحرب فسهمه لوارثه [ج ٣ - ص ٣٧١]

ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه والأخرى من مال البائع اختارها الخرقي [ج ٣ - ص ٣٧٢]

ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له

[ج ٣ - ص ٣٧٣]

والولد حر ثابت النسب ومن أعتق منهم عبدا عتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقيه إن كان مؤسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه

[ج ٣ - ص ٣٧٤]

والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان

[ج ٣ - ص ٣٧٥]

وما اخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة [ج ٣ - ص ٣٧٦]

باب حكم الأرضين المغنومة

وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلى عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده يكون أجره لها [ج ٣ - ص ٣٧٧]

وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء وعنه تقسم بين الغانمين الثاني ما جلا عنها اهلها خوفا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها وعنه حكمها حكم العنوة

[ج ٣ - ص ٣٧٨]

الثالث ما صولحوا عليه وهو ضربان أحدهما أن يصالحهم على ان الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا أيضا الثاني أن نصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه ويقرون فيها بغير

جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال أحمد وابو عبيد أصح وأعلا حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا [ج ٣ - ص ٣٨٠]

وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وابهام قائمة وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه

[ج ٣ - ص ٣٨١]

فإن أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصب خراجه في كل عام والخراج على المالك دون المستأجر وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها

[ج ٣ - ص ٣٨٢]

ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه ولا يجوز ذلك ليدع له منه شيئا وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز [ج ٣ - ص ٣٨٣]

باب الفيء

وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له فيصرف في المصالح ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين ثم الأهم فالأهم من سد [ج ٣ - ص ٣٨٤]

البثوق وكري الأنهار وعمل القناطر وأرزاق القضاة وغير ذلك ولا يخمس وقال الخرقي يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس وباقيه للمصالح

[ج ٣ - ص ٣٨٥]

وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وهل يفاضل بينهم على روايتين [ج ٣ - ص ٣٨٦]

ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم فإذا بلغ ذكورهم فاختاروا ان يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا

[ج ٣ - ص ٣٨٧]

باب الأمان

يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مطلقا أو أسيرا وفي أمان الصبي المميز روايتان [ج ٣ - ص ٣٨٩]

ويصح أمان الإمام لجميع المشركين وأمان الأمير لمن جعل بإزائه وامان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة ومن قال لكافر أنت آمن

[ج ٣ - ص ٣٩٠]

أو لا بأس عليك أو أجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس فقد أمنه

[ج ٣ - ص ٣٩١]

ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله وعنه قول الأسير وعنه قول من يدل الحال على صدقه ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا حرم قتلهم [ج ٣ - ص ٣٩٢]

واسترقاقهم وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية وقال أبو الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية [ج ٣ - ص ٣٩٣]

ومن دخل دار الإسلام بغير أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه وإن كان جاسوسا خير الإمام فيه كالأسير وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه وعنه يكون فيئا للمسليمن [ج ٣ - ص ٣٩٤]

وإذا أودع المستامن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله ويبعث إليه إن طلبه فإن مات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث فهو فيء [ج ٣ - ص ٣٩٥]

وإن أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم وإن لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء لهم إلا أن يكون [ج ٣ - ص ٣٩٦]

امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي لا يرجع الرجل أيضا [ج ٣ - ص ٣٩٧]

باب الهدنة

ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت [ج ٣ - ص ٣٩٨]

وعنه لا يجوز في أكثر من عشر سنين فإن زاد على العشر بطل في الزيادة وفي العشرر وايتان وإن هادنهم مطلقا لم يصح [ج ٣ - ص ٣٩٩]

وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو صداقهن

[ج ٣ - ص ٤٠٠]

أو سلاحهم إو إدخالهم الحرم بطل الشرط وفي العقد وجهان وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين [ج ٣ - ص ٤٠١]

دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم [ج ٣ - ص ٤٠٢]

باب عقد الذمة

لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج [ج ٣ - ص ٤٠٤]

ومن له شبهة كتاب كالمجوس وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب فأما الصابئ فينظر فيه فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله [ج ٣ - ص ٤٠٥]

وإلا فلا ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب [ج ٣ - ص ٤٠٦]

وتؤخذ الزكاة من اموالهم مثلي ما تؤخذ من المسلمين ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومصرفه مصرف الجزية وقال الخرقي مصرف الزكاة [ج ٣ - ص ٤٠٧]

ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم وقال القاضي تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم ولا جزية على صبي ولا امرأة [ج ٣ - ص ٤٠٨]

ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير يعجز عنها

[ج ٣ - ص ٤٠٩]

ومن بلغ أو أفاق أو استغنى فهو من أهلها بالعقد الأول تؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه ويحتمل أن تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه

[ج ٣ - ص ٤١٠]

وتقسم الجزية بينهم فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير أثنا عشر والغني منهم من عدة الناس غنيا في ظاهر المذهب ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله [ج ٣ - ص ٤١١]

وحرم قتالهم ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية وإن مات أخذت من تركته وقال القاضي تسقط وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها وتؤخذ الجزية في آخر الحول ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم [ج ٣ - ص ٤١٢]

ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وتبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف ولا تجب من غير شرط وقيل تجب [ج ٣ - ص ٤١٣]

فإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فإن بان له كذبهم رجع عليهم وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم وإذا عقد الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من بلغ

[ج ٣ - ص ٤١٤]

أو استغنى أو أسلم أو سافر أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة

[ج ٣ - ص ٤١٥]

باب أحكام الذمة

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله [ج ٣ - ص ٤١٦]

وركوبهم بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضا على الأكف ولباسهم فيلبسون ثوبا يخالف ثيابهم كالعسلي والأدكن وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل يدخل معهم الحمام [ج ٣ - ص ٤١٧]

ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام وإن سلم أحدهم قيل له وعليكم وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان [ج ٣ - ص ٤١٨]

ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان [ج ٣ - ص ٤١٩]

وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع [ج ٣ - ص ٤٢٠]

ولا يمنعون رم شعثها وفي بناء ما استهدم منها روايتان [ج ٣ - ص ٤٢١]

ويمنعون إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية لم يمنعوا شيئا من ذلك ويمنعون دخول الحرم

[ج ٣ - ص ٤٢٢]

فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل عزر وهدد فإن مرض بالحرم أو مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى [ج ٣ - ص ٤٢٣]

ويمنعون من الإقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر فإن دخلوا لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة ايام وإن مرض لم يخرج حتى يبرأ وإن مات دفن به [ج ٣ - ص ٤٢٤]

ولا يمنعون من تيماء وقيد ونحوهما وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم على روايتين [ج ٣ - ص ٤٢٥]

فصل

وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر [ج ٣ - ص ٤٢٦]

وإن أتجر حربي إلينا أخذ منه العشر ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ويؤخذ كل عام مرة وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا

[ج ٣ - ص ٤٢٧]

وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم

[ج ٣ - ص ٤٢٨]

وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم لزمه الحكم بينهم وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم بينهم وبين تركهم ولا يحكم إلا بحكم الإسلام وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا [ج ٣ - ص ٤٢٩]

فسخه الحاكم سواء كان قد حكم وإنه تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو دين [ج ٣ - ص ٤٣٠]

الذي كان عليه ويحتمل إلا يقبل منه إلا الإسلام فإن أبى هدد وحبس ويحتمل أن يقتل وعنه أنه يقر وإن إنتقل إلى غير دين أهل الكتاب أو أنتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر وأمر أن يسلم

[ج ٣ - ص ٤٣١]

فإن أبى قتل وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ويحتمل إلا يقبل منه إلا الإسلام وإن تمجس الوثني فهل يقر على روايتين

[ج ٣ - ص ٤٣٢]

فصل

في نقض العهد

وإذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهده وإن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنى أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء فعلى روايتين

وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده [ج ٣ - ص ٤٣٤]

وإذا انتقض عهده خير الإمام فيه كالأسير الحربي وماله فيئ عند الخرقي وقال أبو بكر يكون لورثته [ج ٣ - ص ٤٣٥]